



ANALISTA
NATHALIA MASSON
DIREITO CONSTITUCIONAL
AULA 9

ROTEIRO DE AULA

Sumário

Controle Difuso e Concentrado

4- Efeitos das Decisões Definitivas

5- Atuação do PGR e do AGU no controle concentrado de constitucionalidade

6 - Atuação do amicus curiae no controle concentrado de constitucionalidade

Controle de constitucionalidade em âmbito estadual

1. Competência

2. Objeto

3. Parâmetro

4. Legitimidade

5. Cabimento de Recurso Extraordinário

6. Simultaneidade de ADIs

(iv) Efeitos das Decisões Definitivas

(A) No controle difuso

-Em regra, os efeitos das decisões proferidas em sede de controle difuso de constitucionalidade serão:

- ❖ *Inter partes*
- ❖ *Ex tunc* (retroativo)

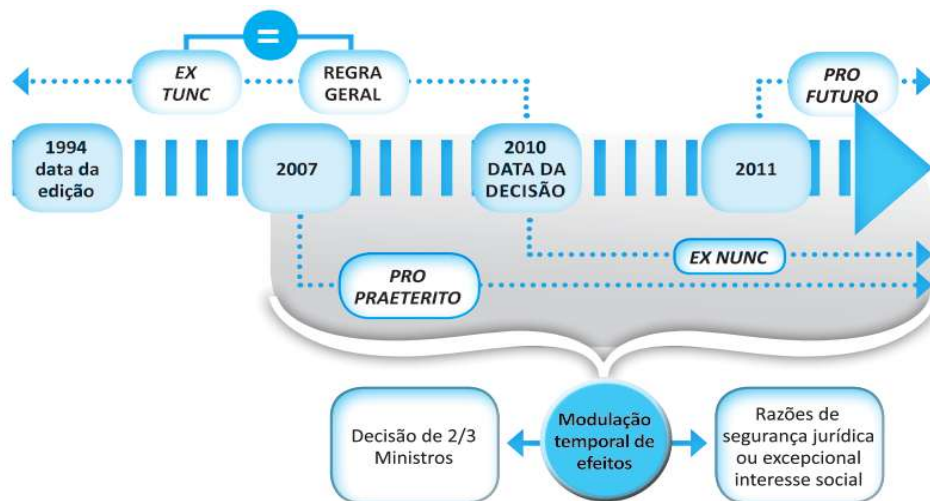


-Quando a decisão é prolatada pelo STF, no sentido da inconstitucionalidade do ato normativo, os efeitos poderão ser excepcionados de duas maneiras.

-1ª Exceção: Quanto a retroatividade

- ❖ O STF, utilizando por analogia o art. 27, da Lei nº 9.868/1999, determina a modulação temporal de efeitos nas suas decisões de inconstitucionalidade no controle difuso.
- ❖ **“Art. 27, Lei nº 9.868/1999:** Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. “
- ❖ **“AI 641.798-RJ, STF, Rel. Min. Joaquim Barbosa:** Em princípio, a técnica da modulação temporal dos efeitos de decisão reserva-se ao controle concentrado de constitucionalidade, em face de disposição legal expressa. Não obstante, e embora em pelo menos duas oportunidades o Supremo Tribunal Federal tenha aplicado a técnica da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade no controle difuso da constitucionalidade das leis, é imperioso ter presente que a Corte o fez em situações extremas, caracterizadas inequivocamente pelo risco à segurança jurídica ou ao interesse social.”
- ❖ O STF tem entendimento no sentido de que o quórum de 2/3 (previsto no art. 27 da Lei nº 9.868/1999) deve ser obedecido somente nos casos em que a Corte houver declarado inconstitucional a lei ou ato normativo.

- ❖ Se o STF, em um recurso extraordinário repetitivo, declarar que determinada lei ou ato normativo é constitucional, será possível modular os efeitos dessa decisão, mas, neste caso, o quórum será o de maioria absoluta e não de 2/3.
- ❖ **RE 638115 ED-ED/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes:** O Plenário, por maioria, resolveu questão de ordem suscitada pelo ministro Dias Toffoli (Presidente) e fixou o quórum de maioria absoluta dos membros da Corte para modular os efeitos de decisão em julgamento de recursos extraordinários repetitivos, com repercussão geral, nos quais não tenha havido declaração de inconstitucionalidade de ato normativo.
- ❖ “Atenção, estimado leitor! Em que pese a decisão que declara a constitucionalidade de lei ou ato normativo não estar contida na redação do art. 27 da Lei nº 9.868/99, há casos nos quais a modulação de efeitos diante do reconhecimento de que a norma é constitucional é a única maneira de se garantir a segurança jurídica dos jurisdicionados. Nestas hipóteses, a modulação de efeitos diante da declaração de constitucionalidade decorre diretamente de princípio constitucional, não existindo uma regulamentação própria, como nas hipóteses de declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, que possuem no art. 27 um procedimento específico”.
- ❖ Na modulação temporal o STF pode optar por determinar que sua decisão de inconstitucionalidade somente produzirá efeitos da data em que for prolatada em diante (“*ex nunc*”); pode a Corte, por outro lado, adotar a modulação “*stricto sensu*”, fixando o início da produção de efeitos em outra data (se for no futuro, teremos o efeito “*pro futuro*”; se for com alguma retroatividade teremos o efeito “*pro praeterito*”).



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm,.

-2ª Exceção: Quanto às partes

- ❖ Quando a decisão na via difusa for prolatada pelo STF no sentido da inconstitucionalidade, é importante destacarmos os seguintes pontos:
 - Entendimento **antigo** do STF:
 - A declaração de inconstitucionalidade no controle difuso produzia efeitos *inter partes*, não importando qual era o órgão prolator da decisão

□ O Senado Federal, por meio da edição de uma resolução, poderia suspender a execução da lei declarada definitivamente inconstitucional pelo STF

□ Era, portanto, papel do órgão senatorial ampliar os efeitos da decisão da Corte Suprema, de modo a alcançar terceiros (*erga omnes*)

- Art. 52, X, CF/88

□ “**Art. 52, CF/88:** Compete privativamente ao Senado Federal:

X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.”

□ “**Art. 178, RISTF:** Declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade, na forma prevista nos arts. 176 e 177, far-se-á a comunicação, logo após a decisão, à autoridade ou órgão interessado, bem como, depois do trânsito em julgado, ao Senado Federal, para os efeitos do art. 42, VII, da Constituição.”

- Entendimento **novo** do STF:

□ O STF decidiu em 2017 (ADI 3406/RJ e ADI 3470/RJ) que mesmo que a Corte declare incidentalmente a inconstitucionalidade de uma lei, essa decisão também terá efeito vinculante e *erga omnes*.

□ A fim de evitar anomias e fragmentação da unidade, deve-se atribuir à decisão proferida em sede de controle incidental (difuso) a mesma eficácia da decisão tomada em sede de controle abstrato.

□ O Min. Celso de Mello afirmou que o STF fez uma verdadeira mutação constitucional com o objetivo de expandir os poderes do Tribunal com relação à jurisdição constitucional. Assim, a nova interpretação do art. 52, X, da CF/88 é a de que o papel do Senado no controle de constitucionalidade é simplesmente o de, mediante publicação, divulgar a decisão do STF. A eficácia vinculante, contudo, já resulta da própria decisão da Corte.

□ “**ADIs 3406/RJ e 3470/RJ, Rel. Min. Rosa Weber:** A Corte declarou, também por maioria e incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei federal nº 9.055/1995, com efeito vinculante e “*erga omnes*”. O dispositivo já havia sido declarado inconstitucional, incidentalmente, no julgamento da ADI 3.937/SP (rel. orig. min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. min. Dias Toffoli, julgamento em 24.8.2017). A partir da manifestação do ministro Gilmar Mendes, o Colegiado entendeu ser necessário, a fim de evitar anomias e fragmentação da unidade, equalizar a decisão que se toma tanto em sede de controle abstrato quanto em sede de controle incidental. O ministro Gilmar Mendes observou que o art. 535 do Código de Processo Civil reforça esse entendimento. Asseverou se estar fazendo uma releitura do disposto no art. 52, X, da CF, no sentido de que a Corte comunica ao Senado a decisão de declaração de inconstitucionalidade, para que ele faça a publicação, intensifique a publicidade. O ministro Celso de Mello considerou se estar diante de verdadeira mutação constitucional que expande os poderes do STF em tema de jurisdição constitucional. Para ele, o que se propõe é uma interpretação que confira ao Senado Federal a possibilidade de simplesmente, mediante publicação, divulgar a decisão do STF. Mas a eficácia vinculante resulta da decisão da Corte. Daí se estaria a reconhecer a inconstitucionalidade da própria matéria que foi objeto deste processo de controle abstrato, prevalecendo o

entendimento de que a utilização do amianto, tipo crisotila e outro, ofende postulados constitucionais e, por isso, não pode ser objeto de normas autorizativas. A ministra Cármen Lúcia, na mesma linha, afirmou que a Corte está caminhando para uma inovação da jurisprudência no sentido de não ser mais declarado inconstitucional cada ato normativo, mas a própria matéria que nele se contém. O ministro Edson Fachin concluiu que a declaração de inconstitucionalidade, ainda que incidental, opera uma preclusão consumativa da matéria. Isso evita que se caia numa dimensão semicircular progressiva e sem fim. E essa afirmação não incide em contradição no sentido de reconhecer a constitucionalidade da lei estadual que também é proibitiva, o que significa, por uma simetria, que todas as legislações que são permissivas — dada a preclusão consumativa da matéria, reconhecida a inconstitucionalidade do art. 2º da lei federal — são também inconstitucionais.”

- Corroborando este entendimento, temos o julgamento do RE 949.297, de fevereiro de 2023, no qual a Corte confirmou a mutação do art. 52, X, da CF/1988, para as decisões proferidas em recurso extraordinário com repercussão geral. Nas palavras do relator, Min. Barroso: “Assim, aproveito para afirmar ser necessário que esta Corte reconheça que a declaração de inconstitucionalidade, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral, possui os mesmos efeitos vinculantes e eficácia erga omnes atribuídos às ações de controle abstrato”. E disse mais: “Nesse contexto, é incontestado que as decisões proferidas em recursos extraordinários com repercussão geral e as proferidas em controle concentrado gradativamente têm adquirido os mesmos efeitos, seja pela atuação do próprio Poder Judiciário ou do Poder Legislativo. Trata-se do fenômeno da objetivação do controle difuso.”

Bloco 2

(B) No controle concentrado

-Art. 102, § 2º, CF: ADI, ADC e ADPF

-Art. 103, § 2º, CF: ADO

(B.1) Efeitos da decisão definitiva na ADI, ADC e ADPF

Art. 102, § 2º, CF/88: As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

❖ 3 efeitos básicos:

- 1º: Efeito *erga omnes*
- 2º: Efeito *ex tunc*
- 3º: Efeito vinculante

1º: *Erga omnes* = eficácia contra todos

- Como o processo é objetivo, não existem partes em sentido material, pois quem provocou a jurisdição da Corte não buscava a tutela para um interesse ou direito subjetivo, ao contrário, visava defender a ordem constitucional objetiva e a supremacia da CF, de forma que a decisão a todos aproveitará (todos os destinatários da norma serão atingidos).

- Ressalte-se, no entanto, a possibilidade de o efeito *erga omnes* ser excepcionado.

- Conforme se depreende da leitura do art. 27, Lei nº 9.868/1999 é factível que a Suprema Corte, por maioria de 2/3 de seus membros, restrinja os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, determinando a exclusão de alguém dos efeitos da decisão ou mesmo delimitando quem será atingido.

Art. 27, Lei nº 9.868/1999: Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

2º: *Ex tunc* = Efeito retroativo (REGRA GERAL)

- Ato inconstitucional = nulo (e não anulável)

- Se é nulo, nunca produziu nenhum efeito válido no ordenamento desde a sua edição.

- A decisão do tribunal será declaratória de uma circunstância que já existia: a inconstitucionalidade

- Modulação temporal de efeitos: EXCEÇÃO

□ Modulação temporal (art. 27, Lei nº 9.868/1999)

□ Requisitos:

(i) A norma deve ser declarada inconstitucional (não vale declaração de constitucionalidade, recepção ou não recepção)

(ii) Devem existir razões que justifiquem a não adoção da regra geral (que é o efeito retroativo): segurança jurídica ou excepcional interesse social

(iii) Manifestação favorável de, ao menos, 8 Ministros (2/3).

- Nos dizeres do Min. Celso de Mello:

A declaração de inconstitucionalidade de uma lei alcança, inclusive, os atos pretéritos com base nela praticados, eis que o reconhecimento desse supremo vício jurídico, que inquina de total nulidade os atos emanados do Poder Público, desampara as situações constituídas sob sua égide e inibe – ante a sua inaptidão para produzir efeitos jurídicos válidos – a possibilidade de invocação de qualquer direito (RTJ 146/461-462, Relator Min. Celso de Mello, Plenário).

- A decisão do STF que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não tem o condão de produzir a automática reforma ou rescisão das decisões proferidas em processos anteriores e que tenham adotado entendimento diferente.

RE 730462-SP, Rel. Min. Teori Zavascki: A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, conseqüentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.

- Assim, para que haja a reforma ou rescisão das decisões proferidas anteriormente, em outros processos, será imprescindível a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 966, V, CPC), observando-se o prazo decadencial de 2 anos (art. 975, CPC).

- Destaque-se, ainda, que se a sentença foi proferida com base na jurisprudência do STF vigente à época e, em momento posterior, houve alteração do entendimento, não se pode dizer que essa decisão impugnada tenha violado literal disposição de lei (art. 966, V, CPC). Não será cabível, portanto, ação rescisória nessa hipótese, pois à época de sua prolação estava em conformidade com a jurisprudência predominante do STF - AR 2199-SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno.

Veja a tese fixada pela Corte:

1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo.

2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo.

- Um último ponto sobre essa decisão do STF: é possível afirmar que nessa decisão o STF promoveu uma “flexibilização” da coisa julgada? Vou apresentar a resposta trazida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN):

Flexibilizar significa não aplicar (total ou parcialmente) algo que seria aplicável. Não há de se falar em flexibilização da coisa julgada no presente caso (relação jurídica de trato continuado). Basta perceber que o comando que emana da decisão judicial, a regra jurídica concreta, somente tem seus efeitos mantidos enquanto estiverem presentes os suportes de fato e de direito que deram ensejo à coisa julgada. Com o advento de precedente do STF em sentido contrário, há uma alteração do suporte jurídico e a decisão (norma jurídica concreta) passa a não ser aplicável aos novos fatos jurídicos dali em diante. Por isso não há flexibilização, desconstituição ou relativização. Há, simplesmente, cessação da eficácia da coisa julgada, já que os fatos futuros passam a ser regidos pela norma do precedente. Não há qualquer novidade nisso. Toda

sentença que envolve relações de trato continuado possui, implicitamente, a cláusula rebus sic stantibus. Deve-se ter em mente que os Temas ns.º 881 e 885 têm como pano de fundo a relação jurídico-tributária de trato continuado, aquela que se protraí no tempo e alcança fatos geradores futuros.

- Modulação temporal (art. 27, Lei nº 9.868/99)

Requisitos:

- (i) A norma deve ser declarada inconstitucional;
- (ii) Devem existir razões que justifiquem a não adoção da regra geral: segurança jurídica ou excepcional interesse social;
- (iii) Manifestação favorável de, ao menos, 8 Ministros (2/3).

Art. 27, Lei nº 9.868/99: Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

□ Se há um pedido de modulação temporal de efeitos na petição inicial e o STF declara a inconstitucionalidade da norma, mas não o aprecia, estaremos diante de uma omissão, que autoriza a interposição dos Embargos de Declaração.

Art. 26, Lei nº 9.868/1999: A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é irrecurível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, não podendo, igualmente, ser objeto de ação rescisória.

□ O STF, na ADI-ED 3.601-DF, passou a admitir o cabimento dos embargos declaratórios com a finalidade exclusiva de alcançar a modulação temporal de efeitos (não existia nenhum pedido anterior de modulação, todavia, a Corte notou que as razões para modular os efeitos temporais estavam presentes, por isso conheceu os embargos com essa finalidade exclusiva, já que eles representam a última fronteira processual anterior ao trânsito em julgado).

ADI 3601 ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli: Reconheceu-se, de início, a jurisprudência da Corte, no sentido de inadmitir embargos de declaração para fins de modulação de efeitos, sem que tenha havido pedido nesse sentido antes do julgamento da ação. Entendeu-se que, no caso, entretanto, a declaração não deveria ser retroativa, por estarem configurados os requisitos exigidos pela Lei nº 9.868/1999 para a modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, tendo em conta a necessidade de preservação de situações jurídicas formadas com base na lei distrital.

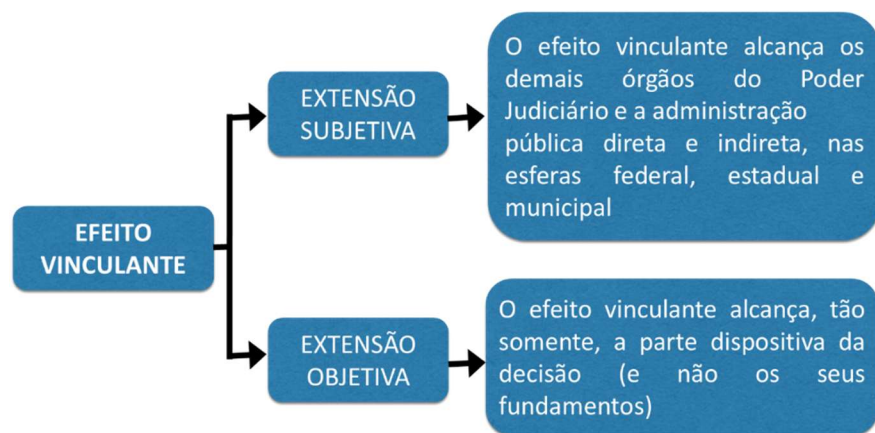
- Se os embargos nos quais o legitimado ativo pede a modulação não forem admitidos pela Corte (porque, por ex., são intempestivos), ainda assim pode o STF realizar a modulação de efeitos temporais, de ofício (ADI 5617 ED/DF, julgada em outubro de 2018).

ADI 5617 ED/DF, julgada em outubro de 2018: De início, o Tribunal, por maioria, não conheceu dos embargos de declaração, ao fundamento de que ainda não houve a publicação do acórdão que julgou a ação direta de inconstitucionalidade, vencidos os ministros Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, que conheciam do recurso. No entanto, o Colegiado admitiu, de ofício, a possibilidade de apreciação do pedido de modulação de efeitos, vencido o ministro Marco Aurélio.

- Na ADI 1105-ED, o STF confirmou o entendimento de que é incabível a interposição de qualquer espécie de recurso, por quem, embora legitimado para a propositura da ação direta, nela não figure como requerente ou requerido.

- O STF (em abril de 2018, na ADI 4420 ED-AgR) afirmou que o Estado-membro não é legitimado para recorrer contra decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, mesmo que a ADI tenha sido ajuizada pelo respectivo Governador. Isso porque os Estados-membros não se incluem no rol de legitimados aptos a agir como sujeitos processuais no controle concentrado, por isso não podem interpor recurso (legitimado do art. 103, CF/88 é o próprio Governador).

3º: vinculante – este efeito torna a decisão do STF obrigatória, atingindo todos os demais órgãos do Poder Judiciário e toda a Administração Pública (direta e indireta), de todas as esferas da Federação (Federal, Estadual e Municipal).



- Extensão subjetiva do efeito vinculante:

□ Efeito vinculante: torna a decisão prolatada pelo STF um precedente de observância obrigatória.

□ O art. 102, § 2º, da CF/88, menciona que o efeito vinculante atinge todos os demais órgãos do Poder Judiciário e toda a administração pública (direta e indireta), de todas as esferas da federação.

□ O Pleno do STF não fica vinculado pelos precedentes fixados na via concentrada, sendo possível que a Corte modifique seu entendimento em ação futura.

□ As turmas do STF e os Ministros, em suas manifestações monocráticas, ficam vinculados ao precedente e não podem superá-lo.

- A possibilidade de o STF julgar uma norma constitucional e, diante de posterior impugnação, declarar sua inconstitucionalidade, existe e decorre de um processo de inconstitucionalização. Este, todavia, deriva de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas), circunstâncias estas que devem ser comprovadas pela parte requerente, sob pena de a Corte não conhecer a ação.

ADI 4363, Rel. Min. Edson Fachin: (...) admitir novo exame de constitucionalidade de lei cujos dispositivos já foram objeto de controle, sem que a parte demonstre mudanças fáticas e jurídicas na petição de interposição da ação, dá ensejo ao indeferimento liminar pelo relator, ante a não observância do forte ônus argumentativo que recai sobre a parte que propõe a declaração de inconstitucionalidade de norma já julgada pelo Tribunal.

- É preciso reconhecer ser difícil ao STF, no controle abstrato de constitucionalidade, ter a chance de reapreciar ou superar sua jurisprudência já firmada sobre a constitucionalidade de uma norma – uma vez que fica a Corte na dependência da propositura de uma nova ação direta contra um mesmo preceito que anteriormente foi declarado constitucional

- A hipótese de uma nova ação direta ser ajuizada é, claramente, de difícil concretização, por dois motivos centrais:

(a) primeiro em razão do delimitado rol de legitimados que podem acionar a Corte (art. 103, CF);

(b) depois, em virtude de ser bastante improvável que a mesma questão constitucional ressurgja, em searas externas aos processos subjetivos, com força suficiente para ser conduzida novamente à análise do STF no controle concentrado abstrato de constitucionalidade.

- A oportunidade para o STF reapreciar suas decisões prolatadas na fiscalização normativa abstrata de normas aparecerá, normalmente e de modo mais recorrente, no âmbito das reclamações.

- Toda vez que for ajuizada uma reclamação com base no argumento de afronta a determinada decisão do STF, ao Tribunal será dada a chance de reapreciar e redefinir o conteúdo e o alcance de sua própria decisão.

- Tome-se, como exemplo, a decisão prolatada pela Corte na Rcl 4374, relatada pelo Min. Gilmar Mendes e noticiada no Info 702 (abril de 2013):

Ao apreciar reclamação ajuizada pelo INSS para garantir a autoridade de decisão da Corte proferida na ADI 1232/DF (...). O Plenário, por maioria, julgou improcedente o pedido por considerar possível revisão do que decidido naquela ação direta, em razão da defasagem do critério caracterizador da miserabilidade contido na mencionada norma.

(...)

(...)

Aduziu-se ser possível que o STF, via julgamento da presente reclamação, pudesse revisar o que decidido na ADI 1232/DF e exercer nova compreensão sobre a constitucionalidade do § 3º do art. 20 da Lei 8.742/93. Tratar-se-ia de inconstitucionalidade resultante de processo de inconstitucionalização em face de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado).

- Igualmente importante é destacarmos os efeitos da decisão do STF, em sede de reclamação (ou recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida), quando o Tribunal determinar, de modo expresse, que houve a superação do entendimento firmado em uma decisão anterior proferida em sede de controle abstrato

- Neste caso, a decisão proferida no processo individual ganhará, de forma excepcional, eficácia *erga omnes* e efeito vinculante, uma vez que nela a Corte reinterpreto/superou uma decisão proferida no controle abstrato, que possui tais efeitos. Numa metáfora, é como se a manifestação da Corte no processo individual (na reclamação ou recurso extraordinário) “ocupasse o lugar” do precedente anteriormente firmado no controle concentrado. Assim, em razão de ter “substituído” um entendimento do STF que tinha eficácia *erga omnes* e efeito vinculante, a nova decisão proferida em sede de controle concreto ganhou os mesmos efeitos.

□ Os Poderes Legislativo e Executivo também ficam vinculados, SALVO quando estão na função de legislar.

ADI 5105/DF, Rel. Min. Luiz Fux: Trata-se de reação legislativa à decisão do STF com o objetivo de obter a reversão jurisprudencial.

Rcl 2.617, relatada pelo Min. Cezar Peluso: (...) entender de forma contrária afetaria a relação de equilíbrio entre o Tribunal constitucional e o legislador, reduzindo o último a papel subordinado perante o poder incontrolável do [Judiciário], acarretando prejuízo do espaço democrático-representativo da legitimidade política do órgão legislativo, bem como criando mais um fator de resistência a produzir o inaceitável fenômeno da chamada fossilização da Constituição

ADI 5105, Rel. Min. Luiz Fux: (...) Os efeitos vinculantes, ínsitos às decisões proferidas em sede de fiscalização abstrata de constitucionalidade, não atingem o Poder Legislativo, *ex vi* do art. 102, § 2º, e art. 103-A, ambos da Carta da República. 5. Consectariamente, a reversão legislativa da jurisprudência da Corte se revela legítima em linha de princípio, seja pela atuação do constituinte reformador (i.e., promulgação de emendas constitucionais), seja por inovação do legislador infraconstitucional (i.e., edição de leis ordinárias e complementares), circunstância que demanda providências distintas por parte deste Supremo Tribunal Federal. (...)

(...) 5.1. A emenda constitucional corretiva da jurisprudência modifica formalmente o texto magno, bem como o fundamento de validade último da legislação ordinária, razão pela qual a sua invalidação deve ocorrer nas

hipóteses de descumprimento do art. 60 da CRFB/88 (i.e., limites formais, circunstanciais, temporais e materiais), encampando, neste particular, exegese estrita das cláusulas superconstitucionais.

5.2. A legislação infraconstitucional que colida frontalmente com a jurisprudência (leis *in your face*) nasce com presunção iuris tantum de inconstitucionalidade, de forma que caberá ao legislador ordinário o ônus de demonstrar, argumentativamente, que a correção do precedente faz-se necessária, ou, ainda, comprovar, lançando mão de novos argumentos, que as premissas fáticas e axiológicas sobre as quais se fundou o posicionamento jurisprudencial não mais subsistem, em exemplo acadêmico de mutação constitucional pela via legislativa. Nesse caso, a novel legislação se submete a um escrutínio de constitucionalidade mais rigoroso, nomeadamente quando o precedente superado amparar-se em cláusulas pétreas (...).

☐ “Notícias STF

Quinta-feira, 06 de outubro de 2016

STF julga inconstitucional lei cearense que regulamenta vaquejada

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4983, ajuizada pelo procurador-geral da República contra a Lei 15.299/2013, do Estado do Ceará, que regulamenta a vaquejada como prática desportiva e cultural no estado. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator, ministro Marco Aurélio, que considerou haver “crueldade intrínseca” aplicada aos animais na vaquejada.

O julgamento da matéria teve início em agosto de 2015, quando o relator, ao votar pela procedência da ação, afirmou que o dever de proteção ao meio ambiente (artigo 225 da Constituição Federal) sobrepõe-se aos valores culturais da atividade desportiva.

Em seu voto, o ministro Marco Aurélio afirmou que laudos técnicos contidos no processo demonstram consequências nocivas à saúde dos animais: fraturas nas patas e rabo, ruptura de ligamentos e vasos sanguíneos, eventual arrancamento do rabo e comprometimento da medula óssea. Também os cavalos, de acordo com os laudos, sofrem lesões.”

☐ “**Art. 225, § 7º, CF/88:** Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 96, de 2017)”

☐ “Notícias STF

Segunda-feira, 03 de julho de 2017

ADI questiona emenda constitucional que permite a prática de vaquejada

O Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5728), no Supremo Tribunal Federal (STF), para questionar a Emenda Constitucional (EC) 96/2017, que considera como não cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais. Durante sua tramitação no Congresso Nacional, a proposta ficou conhecida como a PEC da Vaquejada.

De acordo com a entidade, a emenda questionada teve por motivação contornar a declaração de inconstitucionalidade de lei do Ceará que legalizava a prática da vaquejada, em decisão proferida pelo STF em outubro de 2016.

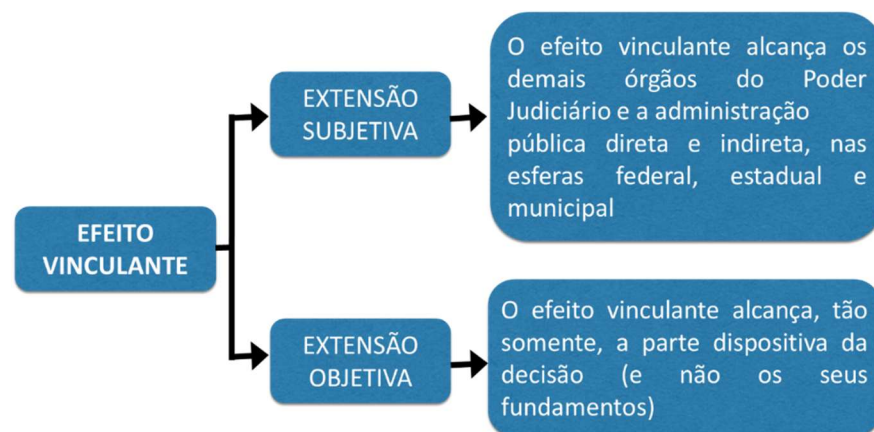
A emenda questionada inseriu o parágrafo 7º ao artigo 215 da Constituição Federal de 1988, dispositivo que, segundo o fórum, consagra a proteção ao meio ambiente. O texto da emenda diz, na íntegra, que “para fins do disposto na parte final do inciso VII do parágrafo 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos”.

☐ “Notícias STF

Sexta-feira, 08 de setembro de 2017

Procurador-geral questiona normas que autorizam a prática da vaquejada no país

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5772, com pedido de liminar, para questionar a Emenda Constitucional (EC) 96/2017, segundo a qual práticas desportivas que utilizem animais não são consideradas cruéis desde que sejam manifestações culturais. Além da emenda, a ação também impugna leis federais que regulamentam a prática da vaquejada.”

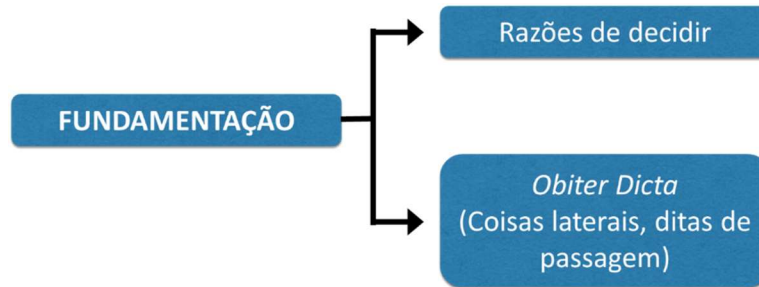


- Extensão objetiva do efeito vinculante

☐ Há duas Teorias sobre a extensão objetiva do efeito vinculante: Teoria Restritiva e Teoria Extensiva

☐ Para a Teoria Restritiva, hoje adotada pelo STF (Rcl. 6205; Rcl. 2990) somente o dispositivo da decisão vincula.

□ Teoria Extensiva (ou Teoria da Transcendência dos motivos determinantes): preceitua que o efeito vinculante deve alcançar, além do dispositivo, também os motivos determinantes (“Ratio Decidendi”) que sustentam e fundamentam a decisão.



□ O entendimento atual do STF é o de que o efeito vinculante alcança, tão somente, a parte dispositiva da decisão, mas não os seus fundamentos (isto é, as razões de decidir, que foram essenciais para a formação da decisão).

□ A Corte, portanto, tem adotado a teoria restritiva do efeito vinculante, em claro abandono à teoria da transcendência dos motivos determinantes.

□ “Notícias STF

Quinta-feira, 19 de novembro de 2015

Improcedente reclamação sobre demissão de empregados públicos aposentados

“O ministro ainda assentou que a jurisprudência do STF é firme quanto ao não cabimento de reclamação quando ela estiver fundada na transcendência dos motivos determinantes do acórdão proferido com efeito vinculante. Não tendo sido aplicado o dispositivo declarado inconstitucional, não há que se cogitar de atender ao pedido da reclamação” (Rcl 8.168-SC, Rel. orig. Min. Ellen Gracie, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin).”

Bloco 3

❖ Últimas observações

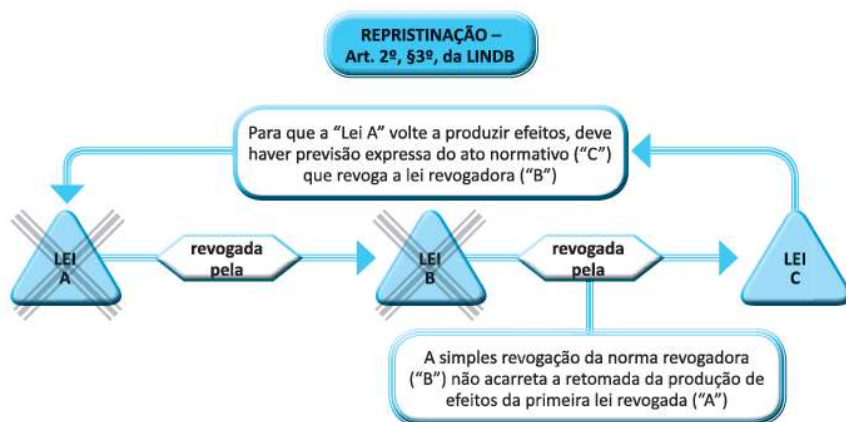
- A declaração de inconstitucionalidade também pode produzir o chamado efeito repristinatório se houver uma lei anterior (que foi revogada pela lei que agora foi declarada inconstitucional na ADI). Sobre este efeito:
- É diferente da repristinação (fenômeno legislativo descrito na LINDB, no art. 2º, §3º).¹
- Está previsto no art. 11, § 2º da Lei 9868/1999.²
- É um efeito tácito, automático. Isso significa que quando o STF declarar a inconstitucionalidade de uma lei, a lei anterior (se existir) voltará automaticamente a produzir seus efeitos.

¹ Art. 2º, § 3º Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.

² Art. 11 § 2º A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário.

- Efeito repristinatório X Repristinação

Efeito repristinatório	Repristinação
Depende da sucessão temporal de duas leis e a concessão de cautelar na ADI	Depende da sucessão temporal de três leis no tempo
Depende de uma revogação sob suspeição	Tem que haver duas revogações efetivas
É um efeito tácito, isto é, automático.	Só existe de forma expressa



(B.2) Efeitos da decisão definitiva na ADO

- ❖ **“Art. 103, § 2º, CF/88:** Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias.”
- ❖ - Os efeitos da decisão de procedência da ação direta por omissão sempre foram considerados, doutrinariamente, como muito tímidos.
- ❖ - Segundo entendia o STF, a procedência da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, importando no reconhecimento judicial de que há inaceitável inércia por parte Poder Público, conferia à Corte, tão somente, o poder de noticiar (ou cientificar) o legislador ou órgão administrativo que incorreria em mora, para que o responsável adotasse as medidas necessárias à concretização do texto constitucional.
- ❖ - Reconhecia-se ser a finalidade da ADO a de somente provocar o Poder Judiciário para que este identificasse a demora na produção da norma regulamentadora e declarasse a inconstitucionalidade dessa inadimplência.
- ❖ - Em sendo a mora de algum dos Poderes, este seria cientificado de que a norma precisava ser elaborada, não podendo a Corte, sequer, fixar prazo para que a norma fosse editada e a inconstitucionalidade vencida.
- ❖ - Por outro lado, se fosse atribuída a um órgão administrativo, seria possível ao STF determinar a elaboração da norma em até 30 dias ou outro prazo que entendesse razoável (art. 103, § 2º, CF/88 e art. 12-H, Lei nº 9.868/1999).

- ❖ **Art. 103, § 2º, CF/88:** Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias.
- ❖ **Art. 12-H, Lei nº 9.868/1999:** Declarada a inconstitucionalidade por omissão, com observância do disposto no art. 22, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).
- ❖ § 1º Em caso de omissão imputável a órgão administrativo, as providências deverão ser adotadas no prazo de 30 (trinta) dias, ou em prazo razoável a ser estipulado excepcionalmente pelo Tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).

- ❖ Essa leitura dos efeitos da ADO sofreu um significativo abalo em novembro de 2016 quando a Corte, no julgamento da ADO 25, por maioria julgou procedente a ação para declarar a mora do Congresso Nacional quanto à edição da Lei Complementar prevista no art. 91 do ADCT, fixando (inicialmente) o prazo de 12 meses para que fosse sanada a omissão, e determinando que, na hipótese de transcorrer in albis o mencionado prazo, caberia ao Tribunal de Contas da União regulamentar o dispositivo constitucional.

- ❖ **ADO 25/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes:** Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. 2. Federalismo fiscal e partilha de recursos. 3. Desoneração das exportações e a Emenda Constitucional 42/2003. Medidas compensatórias. 4. Omissão inconstitucional. Violação do art. 91 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Edição de lei complementar. 5. Ação julgada procedente para declarar a mora do Congresso Nacional quanto à edição da Lei Complementar prevista no art. 91 do ADCT, fixando o prazo de 12 meses para que seja sanada a omissão. Após esse prazo, caberá ao Tribunal de Contas da União, enquanto não for editada a lei complementar: a) fixar o valor do montante total a ser transferido anualmente aos Estados-membros e ao Distrito Federal, considerando os critérios dispostos no art. 91 do ADCT; b) calcular o valor das quotas a que cada um deles fará jus, considerando os entendimentos entre os Estados-membros e o Distrito Federal realizados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ
- ❖ - Foi uma verdadeira virada paradigmática pois, pela primeira vez, a Corte inequivocamente tratou de estabelecer um prazo para o legislador editar a norma faltante e impôs uma consequência ao descumprimento deste prazo. Não há dúvidas de que essa decisão representou um passo adiante na natureza meramente recomendatória que se tinha no julgamento das ADOs.
- ❖ - De se destacar que, em fevereiro de 2019, o Ministro Gilmar Mendes acolheu parcialmente o pedido da União para prorrogar por 12 meses o prazo para que o Congresso Nacional editasse a lei complementar (regulamentando os repasses de recursos da União para os Estados e o Distrito Federal em decorrência da desoneração das exportações do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS – entendeu-se que

fatos supervenientes justificariam o abrandamento do termo temporal fixado no julgamento de mérito em 2016).

❖ “Notícias STF

Quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019

Ministro prorroga prazo para edição de norma sobre compensações da Lei Kandir

“O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), acolheu parcialmente o pedido da União para prorrogar por 12 meses o prazo para que o Congresso Nacional edite lei complementar regulamentando os repasses de recursos da União para os estados e o Distrito Federal em decorrência da desoneração das exportações do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O prazo anterior, já expirado, foi fixado pelo Plenário do STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 25, da relatoria do ministro Gilmar.

A ADO 25 foi julgada novembro em 2016. Na decisão, o Plenário estabeleceu prazo de 12 meses para a edição da lei complementar. Caso o prazo se esgotasse, caberia ao Tribunal de Contas da União (TCU) fixar regras de repasse e calcular as cotas de cada um dos entes federados.

A União apresentou petição nos autos em que requeria a prorrogação por mais 24 meses, sustentando que a definição de critérios, prazos e condições para a compensação financeira é um tema complexo e de grande repercussão sobre as unidades federadas, especialmente em período de crise econômica. “A estipulação desses requisitos, portanto, não pode partir de uma decisão apressada do Poder Legislativo”, argumentou, lembrando que há diversos projetos sobre a matéria em tramitação no Congresso, o último deles apresentado em 2017.”

❖ Em julho de 2019, todavia, os Estados e a União decidiram negociar um inédito acordo em âmbito federativo – homologado pelo STF em maio de 2020 e encaminhado ao Congresso Nacional para as providências cabíveis. Desse acordo, que finalizou a complexa discussão político-jurídica, nossa federação saiu fortalecida, já que foi construído um significativo exemplo de cooperação institucional entre os entes federados.

❖ Em **agosto de 2020**, na ADO 30, a Corte reconheceu a omissão inconstitucional, em relação aos deficientes auditivos, da Lei nº 8.989/1995 (que trata da isenção do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) a pessoas com deficiência) e estabeleceu o prazo de 18 meses, a contar da data da publicação do acórdão, para que o Congresso Nacional adote as medidas necessárias a suprir a omissão legislativa.

❖ Enquanto perdurar a omissão, o STF definiu que deve ser aplicado às pessoas com deficiência auditiva o artigo 1º, inciso IV, da lei, que beneficia com a isenção do tributo pessoas com deficiência física, visual e mental e com transtornos do espectro autista

❖ O Min. Marco Aurélio, vencido, argumentou o seguinte:

Ausente regulamentação quanto a deficiente auditivo, constitui passo demasiado largo fixar prazo, ao legislador, visando a adoção de providências. Mantenho-me fiel ao que venho sustentando, em se tratando de mora de outro Poder. Não cabe ao Supremo, sob pena de desgaste maior, determinar prazo voltado à atuação do Legislativo. É perigoso, em termos de legitimidade institucional, uma vez que, não legislando o Congresso Nacional, a decisão torna-se inócua.

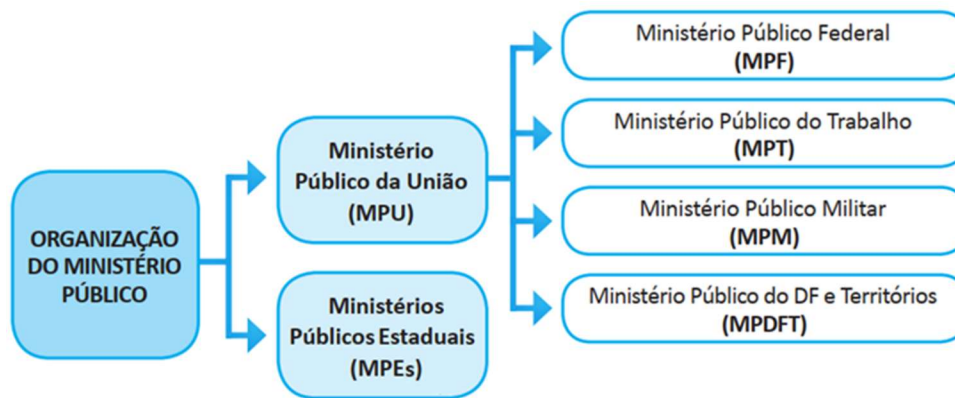
- ❖ A existência de Projetos de Lei tramitando no CN não impede que o STF conheça a ADO, já que um PL não é capaz de sanar a omissão.
- ❖ Segundo o STF não existe fungibilidade entre ADO e MI, pois as ações são muito diferentes (MI: art. 5º, LXXI, CF e Lei 13.300, de junho de 2016; ADO: art. 103, § 2º, CF e arts. 12-A a 12-H da Lei 9.868/1999).
- ❖ - Em 31 de dezembro de 2021, finalmente, foi editada a Lei nº 14.287, que introduziu profundas alterações nas regras para concessão da isenção de IPI (Imposto sobre produtos industrializados) para pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista previstas na Lei nº 8.989/95. Tais alterações suprimiram a então omissão inconstitucional em relação aos deficientes auditivos, que a nº Lei 8.989/1995 possuía.
- ❖ - Na ADO 38, julgada em agosto de 2023, o STF (em decisão unânime) declarou procedente a ação direta para declarar a mora do Congresso Nacional quanto à edição da Lei Complementar prevista na segunda parte do §1º do art. 45 da CF (revisão periódica da proporcionalidade na relação deputado/população).
- ❖ - No caso, a Corte fixou um prazo até 30 de junho de 2025 para que seja sanada a omissão, pela redistribuição proporcional das cadeiras hoje existentes, e entendeu que, após esse prazo, e na hipótese de persistência da omissão inconstitucional, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral determinar, até 1º de outubro de 2025, o número de Deputados Federais de cada Estado e do Distrito Federal para a legislatura que se iniciará em 2027, bem como o consequente número de Deputados Estaduais e Distritais (CF, arts. 27, caput, e 32, §3º), observado o piso e o teto constitucional por circunscrição (que varia de 8 a 70) e o número total de parlamentares previsto na LC nº 78/1993 (que hoje é de 513 Deputados Federais), valendo-se, para tanto, dos dados demográficos coletados pelo IBGE no Censo 2022.
- ❖ - A existência de Projetos de Lei tramitando no CN não impede que o STF conheça a ADO, já que um PL não é capaz de sanar a omissão.
- ❖ - Segundo o STF não existe fungibilidade entre ADO e MI, pois as ações são muito diferentes (MI: art. 5º, LXXI, CF e Lei 13.300, de junho de 2016; ADO: art. 103, § 2º, CF e arts. 12-A a 12-H da Lei 9.868/99).

(iv) Atuação do PGR e do AGU no controle concentrado de constitucionalidade

(A) Procuradoria-Geral da República

-Consoante o art. 128 da CF/88, o Ministério Público brasileiro se divide em:

- (i) MPU (que abrange o MPF, o MPT, o MPM e o MPDFT), e
- (ii) MPes.



-O PGR é o chefe do MPU; cada MPE tem seu respectivo PGJ.

- O PGR é nomeado pelo Presidente da República, após seu nome ser previamente aprovado pelo Senado Federal, por maioria absoluta.

- O PGR deve ser integrante da carreira e seu mandato é fixo (2 anos, sendo permitida a recondução).

Art. 128, § 1º, CF/88: O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução.

Art. 128, § 3º, CF/88: Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

- Destituição do PGR e do PGJ

Art. 128, § 2º, CF/88: A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal.

Art. 128, § 4º, CF/88: Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva.

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA	Procurador-Geral de Justiça
Escolha: feita pelo Presidente da República	Escolha: feita pelo Governador
Inexistência de lista: todos os integrantes da carreira que preencherem os demais requisitos constitucionais estão, em tese, habilitados a ocupar o cargo	Existência de lista tríplice
Recondução ilimitada	Admissibilidade de uma única recondução
Exigência de aprovação da escolha pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal	Inexistência de participação do Poder Legislativo na nomeação do PGJ
A destituição exige prévia autorização do Poder Legislativo (Senado Federal)	A destituição exige prévia autorização do Poder Legislativo (Assembleia Legislativa)

-Assim como o AGU, o PGR também é nomeado pelo Presidente da República e também deve ter mais de 35 anos.

-O PGR, no entanto, só será nomeado se o seu nome for previamente aprovado pelo Senado Federal por maioria absoluta. Ademais, o PGR sempre será integrante da carreira e seu mandato é fixo (2 anos, sendo permitida a recondução – não necessariamente uma recondução).

-Ao contrário do AGU, que pode ser destituído pelo Presidente da República livremente, o PGR tem mandato fixo, logo, sua destituição, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta dos Senadores.

(B) Atuação do PGR

-“**Art. 103, § 1º, CF/88:** O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal.”

-O PGR é legitimado ativo universal e detentor de capacidade postulatória para o ajuizamento das 4 ações do controle concentrado-abstrato (ADI, ADO, ADC e ADPF).

-O PGR será ouvido em todos os processos que tramitam no STF (ou seja, em todas as ações do controle concentrado).

-A participação do PGR é livre e desvinculada, já que ele atua como defensor da Constituição. Assim, o PGR tanto pode se manifestar pela constitucionalidade da norma, quanto pela inconstitucionalidade.

-Participação do PGR na ADI e na ADC

❖ Nessas duas ações, o PGR será acionado a se manifestar (após o prazo das informações) mesmo quando for o autor da ação.

❖ **Art. 8º, Lei nº 9.868/1999:** Decorrido o prazo das informações, serão ouvidos, sucessivamente, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, que deverão manifestar-se, cada qual, no prazo de quinze dias.

❖ **Art. 19, Lei nº 9.868/1999:** Decorrido o prazo do artigo anterior, será aberta vista ao Procurador-Geral da República, que deverá pronunciar-se no prazo de quinze dias.

❖ É possível, inclusive, que o PGR opine pela improcedência da ação por ele ajuizada, afinal sua atuação é livre/desvinculada. Tal postura não importa desistência da ação (até porque a desistência da ação não é admitida em razão do caráter objetivo do processo - arts. 5º e 16, Lei nº 9.868/1999).

❖ **“Art. 5º, Lei nº 9.868/1999:** Proposta a ação direta, não se admitirá desistência. “

❖ **“Art. 16, Lei nº 9.868/1999:** Proposta a ação declaratória, não se admitirá desistência.”

-Participação do PGR na ADO e na ADPF

❖ Nessas duas ações o PGR irá se manifestar uma única vez: ou como autor ou após o prazo das informações (art. 12-E, § 3º, Lei nº 9.868/1999 e art. 7º, parágrafo único, Lei nº 9.882/1999).

- ❖ **“Art. 12-E, § 3º, Lei nº 9.868/1999:** O Procurador-Geral da República, nas ações em que não for autor, terá vista do processo, por 15 (quinze) dias, após o decurso do prazo para informações. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).”
- ❖ **“Art. 7º, parágrafo único, Lei nº 9.882/1999:** O Ministério Público, nas arguições que não houver formulado, terá vista do processo, por cinco dias, após o decurso do prazo para informações. “

(C) Advocacia-Geral da União (art. 131, CF/88)

- A Advocacia-Geral da União é a instituição que representa, judicial e extrajudicialmente, a União; compete-lhe, ainda, a atividade de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.
- O AGU, chefe da instituição, é nomeado livremente pelo PR (não há participação prévia do SF confirmando o nome do indicado), dentre cidadãos com mais de 35 anos, de notório saber jurídico e de reputação ilibada.
- O AGU não tem mandato fixo, podendo ser exonerado pelo PR a qualquer tempo.
- O AGU não precisa ser, necessariamente, integrante da carreira.
- **Art. 131, § 1º, CF/88:** A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada

(D) Atuação do AGU

- “Art. 103, § 3º, CF/88:** Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado.”
- O AGU não é legitimado ativo para a propositura das ações do controle concentrado de constitucionalidade.
- Só atua nas ações de inconstitucionalidade, não sendo, portanto, citado para participar das ações declaratórias.
- Crítica doutrinária: não participação do AGU nas ADCs, já que também nessas ações a norma pode ser declarada inconstitucional (improcedência do pedido; caráter dúplice/natureza ambivalente).
- O papel do AGU nas ações de inconstitucionalidade é o de defender a constitucionalidade do diploma que está sendo impugnado: é o curador da presunção de constitucionalidade que toda norma adquire ao ingressar no ordenamento jurídico.
- Está o AGU, pois, vinculado: ainda que a inconstitucionalidade seja óbvia ou mesmo que ele interprete a norma como inconstitucional, ele deverá defender a constitucionalidade do diploma, cumprindo o ditame constitucional.
- A jurisprudência do STF manteve-se estável durante muitos anos na compreensão de que não era possível ao AGU opinar pela inconstitucionalidade da norma impugnada em hipótese alguma, sob pena de desrespeito à sua missão constitucionalmente indicada (de defensor da norma, prevista no já citado dispositivo constitucional, art. 103, § 3º, CF/88).

-O STF já mitigou a obrigatoriedade de o AGU ter que defender a constitucionalidade da norma. Duas manifestações da nossa Corte Suprema merecem destaque:

(i) O AGU não fica obrigado a defender a constitucionalidade da norma quando o STF já fixou sobre ela um entendimento pretérito no sentido da sua inconstitucionalidade (ADI nº 1616);

ADI 1.616 - PE, Rel. Min. Maurício Corrêa: O *munus* a que se refere o imperativo constitucional (CF, artigo 103, § 3º) deve ser entendido com temperamentos. O Advogado- Geral da União não está obrigado a defender tese jurídica se sobre ela esta Corte já fixou entendimento pela sua inconstitucionalidade. Ação julgada procedente para declarar inconstitucional a Resolução Administrativa do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, tomada na Sessão Administrativa de 30 de abril de 1997.

(ii) o AGU não fica obrigado a defender a constitucionalidade da norma quando o interesse da União coincide com o interesse do autor, isto é, quando a norma ofender os interesses da União (ADI nº 3916).

ADI 3.916 - DF, Rel. Min. Eros Grau – INFO 562: Entendeu-se ser necessário fazer uma interpretação sistemática, no sentido de que o § 3º do art. 103 da CF concede à AGU o direito de manifestação, haja vista que exigir dela defesa em favor do ato impugnado em casos como o presente, em que o interesse da União coincide com o interesse do autor, implicaria retirar-lhe sua função primordial que é a defender os interesses da União (CF, art. 131). Além disso, a despeito de reconhecer que nos outros casos a AGU devesse exercer esse papel de contraditora no processo objetivo, constatou-se um problema de ordem prática, qual seja, a falta de competência da Corte para impor-lhe qualquer sanção quando assim não procedesse, em razão da inexistência de previsão constitucional para tanto. Vencidos, no ponto, os Ministros Marco Aurélio, suscitante, e Joaquim Barbosa que o acompanhava.

- Na ADI 6619/RO, o Advogado-Geral da União manifestou-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado:

“Constitucional. Artigo 113, alínea “e”, da Constituição do Estado de Rondônia. Hipóteses de intervenção do Estado nos Municípios rondonienses. O dispositivo questionado extrapola as hipóteses de intervenção taxativamente previstas no artigo 35 da Carta Federal, o qual é de observância compulsória pelos Estados-membros. Violação ao disposto no artigo 35 da Constituição da República, bem como ao princípio da autonomia dos entes federados. Precedentes dessa Suprema Corte. Manifestação pela procedência do pedido formulado pelo requerente.” (eDOC 12)

- Em tantas outras ações diretas julgadas no último ano, nota-se que o AGU tem exercido esse “direito de manifestação”, opinando pela inconstitucionalidade da norma que está sendo impugnada quando entende que esse é o melhor juízo. Para exemplificar, vejamos um trecho do seu parecer na ADI 6969 (julgada em fevereiro de 2025):

Direito civil e política de seguros. Lei nº 12.024/2021 do Estado da Paraíba, que dispõe sobre a obrigatoriedade de autorização imediata dos testes de Covid-19 por RT-PCR pelas operadoras de planos de saúde, instituindo a penalidade de multa quando considerada abusiva a demora para a autorização de referido exame. Inconstitucionalidade formal. Reiteração da manifestação anteriormente apresentada. As obrigações contratuais estabelecidas entre usuários e operadoras de planos de saúde, relativas a serviços de assistência aos respectivos usuários, são regidas por contratos de natureza privada, razão pela qual referida matéria constitui tema pertinente ao direito civil. **Usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de seguros.** Artigo 22, incisos I e VII, da Constituição da República. Precedentes dessa **Suprema Corte. Manifestação pela procedência do pedido.** (grifos nossos).

PGR	AGU
Artigos 128 e 103, § 1º, ambos da CF/88	Artigos 131 e 103, § 3º, ambos da CF/88
É o chefe do MPU; cada MPE tem seu respectivo PGJ	É chefe da Advocacia-Geral da União
É nomeado pelo PR, após aprovação do Senado Federal por maioria absoluta	É nomeado livremente pelo PR (não há participação do Senado Federal)
Sempre será integrante da carreira	Não precisa ser integrante da carreira
É legitimado ativo universal e detentor de capacidade postulatória para o ajuizamento das 4 ações do controle concentrado	Não é legitimado ativo para a propositura das ações do controle concentrado
Será ouvido em todos os processos que tramitam no STF	No controle de constitucionalidade, só atua nas ações de inconstitucionalidade
No controle concentrado, a participação do PGR é livre e desvinculada, já que ele atua como defensor da Constituição	No controle concentrado, a participação do AGU é vinculada, pois sua função é a defender a constitucionalidade da norma (o STF já mitigou essa obrigatoriedade de o AGU sempre atuar em defesa da constitucionalidade da norma)

Bloco 4 (a professora inicia o bloco na página 31 abaixo)

(v) Atuação do *amicus curiae* no controle concentrado de constitucionalidade

- O *amicus curiae* – em tradução literal, a expressão latina é compreendida como “amigo da corte” – desempenha papel de acentuada relevância nas discussões concernentes ao controle concentrado e difuso de constitucionalidade, visto que solicita seu ingresso para fornecer ao juiz ou Tribunal (órgão julgador) elementos que melhor fundamentem sua decisão.

RE 597.165/DF, relatada pelo Min. Celso de Mello: A regra inscrita no art. 7º, § 2º da Lei nº 9.868/1999 – que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do “amicus curiae” – tem por objetivo essencial pluralizar o debate constitucional, permitindo que o Supremo Tribunal Federal venha a dispor de todos os

elementos informativos possíveis e necessários à resolução da controvérsia, visando-se, ainda, com tal abertura procedimental, superar a grave questão pertinente à legitimidade democrática das decisões emanadas desta Corte.

- Ademais, lembremos que como o *amicus curiae* não tem legitimidade para propor ação direta, logo, também não possui legitimidade para pleitear medida cautelar. Assim, a entidade que tenha sido admitida como *amicus curiae* em ação do controle concentrado não tem legitimidade para, no curso do processo, formular pedido para a concessão de medida cautelar (ADPF 347 TPI-Ref/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgada em março de 2020; ver Info 970).

(B) Surgimento

“A disciplina legal pertinente ao ingresso formal do *amicus curiae* já se achava contemplada, desde 1976, no art. 31 da Lei nº 6.385, de 07/12/76, que permite a intervenção da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em processos judiciais de caráter meramente subjetivo” (Min. Celso de Mello, decisão monocrática na ADI-MC 2.130/SC).

“O ordenamento positivo brasileiro processualizou, na regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, a figura do ‘amicus curiae’, permitindo, em consequência, que terceiros, desde que investidos de representatividade adequada, sejam admitidos na relação processual” (ADI-MC 2.321/DF).

Art. 7º, § 2º, Lei nº 9.868/1999: O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.

(C) Requisitos

-“**Art. 7º, § 2º, Lei nº 9.868/1999:** O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.”

-O relator decide se o *amicus* ingressará ou não no feito, considerando três requisitos:

- ✓ (i) a relevância da matéria; (Lei)
- ✓ (ii) a representatividade dos postulantes; (Lei)
- ✓ (iii) a pertinência temática. (Jurisprudência)
- ✓ **ADI 3.943-DF, Rel. Min. Cármen Lúcia:** A pertinência temática também é requisito para a admissão de *amicus curiae*.

- Segundo o STF, sua intervenção, para legitimar-se, deve se apoiar em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que permitam uma adequada resolução do litígio constitucional. Destarte, necessário que demonstre conhecimento incontestado, experiência e autoridade inequívocas na matéria tida como relevante, uma vez que sua entrada visa à ampliação do debate das questões

constitucionais e, consequentemente, o alcance de uma maior legitimidade das decisões prolatadas pelo Poder Judiciário (ADI 2.130-MC/SC, Relatada pelo Min. Celso de Mello).

- Ainda sobre os requisitos, cumpre destacar três coisas:

(i) **Não** há direito subjetivo para nenhum interessado a participar como “amicus curiae” de um processo.

RE 651.703 ED / PR, Min. Luiz Fux: O ingresso como *amicus curiae* não é um direito subjetivo do interessado.

(ii) O CPC de 2015 autoriza, no art. 138, que pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, atue na condição de “amicus curiae”. No entanto, como o art. 7º, § 2º, Lei nº 9.868/1999 fala somente em “órgãos ou entidades”, o STF teve que se posicionar sobre o tema. Teria o CPC renovado a leitura do art. 7º da Lei nº 9.868/1999?

ADI 3.396, Rel. Min. Celso de Mello: No mérito, o Plenário se reportou à jurisprudência do STF no sentido de que a pessoa física não tem representatividade adequada para intervir na qualidade de amigo da Corte em ação direta.

(iii) Ultimamente, em razão do crescente número de pedidos de ingresso de *amicus* percebe-se a tendência de condicionar o acesso à Corte só a órgãos e entidades que possam incrementar a discussão da causa, isto é, a intervenção do *amicus* dependeria de uma capacidade de efetivamente contribuir para o debate.

(D) Natureza jurídica

-Art. 7º, Lei nº 9.868/1999: Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.

- A participação do ‘amicus’ não poderia ser considerada propriamente uma modalidade de intervenção de terceiros. Isso porque o próprio artigo acima referenciado (art. 7º, *caput*, Lei nº 9.868/1999) não admite referida interferência no processo de ação direta de inconstitucionalidade – a intervenção de terceiros seria uma figura mais apropriada aos processos subjetivos, nos quais há a defesa de interesses particulares, e por meio do instituto da intervenção se procura assegurar o direito de terceiros interessados na causa ingressarem na lide.

- Duas ponderações importantes:

(i) alguns Ministros do STF sempre reconheceram na participação dos “amicus curiae”, mesmo antes do novo CPC, uma intervenção de terceiros “sui generis” (terceiro interveniente atípico);

(ii) o CPC de 2015 tomou partido na discussão doutrinária e passou a considerar o “amicus” como terceiro interveniente típico. A localização topográfica não deixa margem à dúvida: o “amicus curiae” está inserido no CAPÍTULO V, do TÍTULO III, intitulado “DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS”.

- Por isso, não se pode mais desconsiderar que estamos diante de uma mudança paradigmática, na qual parece ter prevalecido o reconhecimento de que a participação do “amicus” é modalidade de intervenção típica de terceiros

- O *amicus curiae* não goza dos mesmos poderes processuais das partes principais. Por isso, não tem direito a formular pedido ou aditar o pedido já delimitado pelo autor da ação.

▪ **ADI 4711-RS, Rel. Min. Roberto Barroso:** Caso em que não se verifica a presença de circunstâncias que justificariam a mitigação da norma do art. 7º, § 2º da Lei nº 9.868/1999. Ilegitimidade do requerente para editar a petição inicial e incluir norma que, além de não ter sido objeto da inicial, já teve a constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Pedido indeferido.

(E) Possibilidade recursal

(i) Recurso contra a decisão do relator que admite, ou não, o ingresso de *amicus curiae* em processos de controle concentrado

- Segundo a **mais atual jurisprudência do Supremo Tribunal**, de **outubro de 2018**, no Recurso Extraordinário 602.584, o ***despacho denegatório*** de entrada do “amicus” no feito **não mais se sujeita ao recurso (agravo)** tendente a obter do Pleno a reconsideração da decisão.

- De se notar que essa decisão do STF promove uma *virada paradigmática* no entendimento até então consolidado da Corte: antes, parecia firmada a possibilidade de o “amicus” questionar perante o Pleno a decisão do relator que denegava seu ingresso – veja um trecho do Informativo 827, STF (maio de 2016): “Ademais, isso não significa alterar o entendimento segundo o qual órgãos e entidades podem recorrer ao Tribunal mediante agravo, para ter a sua representatividade aferida.”

- A tese agora prevalente é a de que não cabe a interposição de agravo regimental para reverter decisão de relator que tenha inadmitido no processo o ingresso de determinado órgão ou entidade como *amicus curiae*. Portanto, se antes somente a decisão que admitia o *amicus* era irrecurável, agora a decisão do relator que admite ou inadmite o ingresso do *amicus* no feito passa ser considerada irrecurável.

RE 602.584 AgR/DF, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux: É irrecurável a decisão denegatória de ingresso, no feito, como *amicus curiae*. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, não conheceu de agravo regimental em recurso extraordinário interposto pela Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo (APESP) e pelo Sindicato dos Procuradores do Estado, das Autarquias, das Fundações e das Universidades Públicas do Estado de São Paulo (SINDIPROESP) contra a decisão que indeferiu sua admissão no processo como interessados.

- No mês de agosto de 2020, no julgamento da ADI 3396 (AgR/DF), o STF, por apertada maioria (de 5 X 4), proferiu uma decisão na qual, curiosamente, admitiu recurso interposto contra decisão que denegou o ingresso do “amicus curiae” no feito. Teria o STF, nessa ocasião, novamente alterado seu entendimento, apenas 2 anos depois da mudança engendrada em outubro de 2018?

- Pensamos que **não**. Lendo o que foi noticiado no Informativo 985, notamos que o Min. Relator, Celso de Mello (hoje já aposentado), deixa claro que somente conheceu o recurso em razão de ele ter sido interposto numa época (2011) na qual vigorava o entendimento de que era cabível recurso para impugnar decisão que denegava o

ingresso do *amicus* no feito. Ao mesmo tempo, o Ministro reconheceu que, nos dias de hoje, o Plenário da Corte entende ser irrecorrível a decisão do relator que admite ou não a entrada do “*amicus*” no feito. Veja o que diz o Informativo:

Trecho do Informativo 985, STF: O ministro Celso de Mello (relator) esclareceu ter se posicionado pelo conhecimento do recurso, pois, na época, havia precedentes que assim orientavam. Alertou que, atualmente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) tem compreendido ser irrecorrível a decisão do relator que admite, ou não, o ingresso de *amicus curiae* em processos de controle concentrado (ADI 5.774 ED, ADI 5.591 ED-AgR, ADI 3.460 ED). De igual modo, que o colegiado tem considerado inaplicável o art. 138 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) (1) aos processos do controle concentrado de constitucionalidade (ADI 4.389 ED-AgR, ADI 3.931 ED).

ADI 3396 AgR/DF, rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 6.8.2020. (ADI-3396)

(ii) Recurso interposto pelo *amicus curiae* em processos objetivos e causas com repercussão geral

- A admissão do *amicus curiae* em processo objetivo ou causa com repercussão geral não lhe assegura o direito de interpor recursos da decisão:

ADI 2.591-ED/DF, Rel. Min. Eros Grau: Esta Corte pacificou sua jurisprudência no sentido de que não há legitimidade recursal das entidades que participam dos processos do controle abstrato de constitucionalidade na condição de *amicus curiae*, “ainda que aportem aos autos informações relevantes ou dados técnicos”.

- “A jurisprudência do STF fixou-se no sentido de que as entidades que participam dos processos objetivos de controle de constitucionalidade na condição de *amici curiae*, ainda que aportem aos autos relevantes informações ou dados técnicos, não possuem a legitimidade recursal para opor embargos de declaração” (ADC 49 ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2023).

- “Segundo jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, colaboradores admitidos em processos objetivos e causas com repercussão geral na condição de *amicus curiae* não detém legitimidade para recorrer de decisões de mérito, ainda que tenham participado do julgamento mediante a oferta de elementos de informação. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (ADPF 77-MC-ED-segundos, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno)”.

- Em abril de 2024 (RE 955.227 ED e ED-segundos/BA RE 949.297 ED a ED-quartos/CE. Rel. Min. Luís Roberto Barroso) o STF, por maioria, confirmou sua jurisprudência, ao decidir que o *amicus curiae* não tem legitimidade para opor embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral.

“(…) Acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão presidida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, por maioria de votos, em resolvendo questão de ordem, manter sua jurisprudência no sentido da ausência de legitimidade de *amicus curie* para oposição de embargos de declaração, registrando, todavia, a possibilidade de invocação do art. 323, § 3º, do RISTF” (RE 955.227 ED e ED-segundos/BA RE 949.297 ED a ED-quartos/CE. Rel. Min. Luís Roberto Barroso).

- Em seu voto, o relator (Min. Barroso), assim sintetizou: “De modo que o *amicus curiae*, ou qualquer outro interessado, pode se dirigir ao Relator e dizer: aqui, há uma questão de repercussão geral que ficou em aberto,

que eu fiquei em dúvida. E o Relator decide se ele quer trazer; e, se o Relator achar que ele deve trazer, é uma faculdade que ele tem.

(F) Prazo para ingresso

-Art. 7º, § 1º, Lei nº 9.868/1999: (VETADO)

~~"Art. 7º, § 1º: Os demais titulares referidos no art. 2º poderão manifestar-se, por escrito, sobre o objeto da ação e pedir a juntada de documentos reputados úteis para o exame da matéria, no prazo das informações, bem como apresentar memoriais."~~

-Razões do veto: A aplicação deste dispositivo poderá importar em prejuízo à celeridade processual. A abertura pretendida pelo preceito ora vetado já é atendida pela disposição contida no § 2º do mesmo artigo. Tendo em vista o volume de processos apreciados pelo STF, afigura-se prudente que o relator estabeleça o grau da abertura, conforme a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes. Cabe observar que o veto repercute na compreensão do § 2º do mesmo artigo, na parte em que este enuncia "observado o prazo fixado no parágrafo anterior". Entretanto, eventual dúvida poderá ser superada com a utilização do prazo das informações previsto no parágrafo único do art. 6º.

- O *amicus* somente pode demandar seu ingresso na ação durante a instrução processual. Limite máximo para a apresentação do pedido: a liberação do processo pelo relator para a pauta de julgamento.

ADI 4071 AgR/DF, Rel. Min. Menezes Direito: A possibilidade de intervenção do *amicus curiae* está limitada à data da remessa dos autos à mesa para julgamento. Ao firmar essa orientação, o Tribunal, por maioria, desproveu agravo regimental interposto contra decisão que negara seguimento a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB contra o art. 56 da Lei 9.430/96, o qual determina que as sociedades civis de prestação de serviços de profissão legalmente regulamentada passam a contribuir para a seguridade social com base na receita bruta da prestação de serviços, observadas as normas da Lei Complementar 70/91. Preliminarmente, o Tribunal, também por maioria, rejeitou o pedido de intervenção dos *amici curiae*, porque apresentado após a liberação do processo para a pauta de julgamento. Considerou-se que o relator, ao encaminhar o processo para a pauta, já teria firmado sua convicção, razão pela qual os fundamentos trazidos pelos *amici curiae* pouco seriam aproveitados, e dificilmente mudariam sua conclusão.

- **Exceção:** o STF tem admitido o ingresso na causa "após o término do prazo das informações [...], após a inclusão do feito na pauta de julgamento [...] e, até mesmo, quando já iniciado o julgamento, para a realização de sustentação oral, logo depois da leitura do relatório, na forma prevista no art. 131, § 3º do RISTF [...] (RE 597.064/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes).

(G) Apresentação de memoriais e sustentação oral

- Inicialmente: somente por escrito.

- Atualmente: o *amicus* pode apresentar memoriais por escrito e também fazer sustentação oral.

RE 612.043/PR, Rel. Min. Marco Aurélio: ‘*Amici curiae*’ e tempo de sustentação oral. Havendo três “*amici curiae*” para fazer sustentação oral, o Plenário, por maioria, deliberou considerar o prazo em dobro e dividir pelo número de sustentações orais. O tempo de sustentação oral é de quinze minutos. O Colegiado considerou esse tempo em dobro (trinta minutos) e, dividido pelos três “*amici curiae*”, disponibilizou dez minutos para a manifestação de cada um deles na tribuna. Vencido o ministro Marco Aurélio (relator), que não dobrou o prazo para sustentação oral pelo fato de “*amicus curiae*” não ser parte processual.

(H) Participação do ‘amicus’ nas demais ações do controle concentrado

- No que diz respeito à participação do *amicus curiae* em ADC e ADPF, como não há autorização legislativa expressa, pode-se dizer que a admissão ficou firmada pelo STF em construção jurisprudencial. No caso da ADC, por analogia ao § 2º do art. 7º da Lei nº 9.868/99, que trata da participação do *amicus* em ADI. Isso porque as ações em muito se aproximam – após a reforma do Judiciário (EC nº 45/2004) as diferenças se reduziram sobremaneira.

-Rcl (AgR-QO) 1.880-SP, relatada pelo Min. Maurício Corrêa: (...) os legitimados para as ações e os efeitos da decisão passaram a ser os mesmos. A única diferença ainda existente está no objeto da ADC (ação declaratória de constitucionalidade), que continua sendo exclusivamente a lei federal, diferentemente da ADI (ação direta de inconstitucionalidade), que tem por objeto tanto lei federal como lei estadual e a distrital de natureza estadual.

-ADC 24-DF, Rel. Min. Cármen Lúcia: Não há razão lógico-jurídica plausível para afastar a aplicação da regra prevista no § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/99, específico das ações diretas de inconstitucionalidade, às ações declaratórias de constitucionalidade. Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal já admitiu o ingresso e a sustentação oral de *amicus* em ação declaratória de constitucionalidade, atendidos os requisitos constantes do § 2º, do art. 7º referido (ADC n. 12, j. 20.08.2008, Rel. Min. Carlos Britto, Dje 17.12.2009).

- No que tange a ADPF, a participação do *amicus* também tem sido admitida, igualmente por analogia ao disposto no art. 7º, § 2º, Lei nº 9.868/1999.

ADPF 73-DF, Rel. Min. Eros Grau: A Conectas Direitos Humanos requer sua admissão na presente ADPF, na condição de *amicus curiae* (§ 2º do artigo 6º da Lei 9,882/99). Em face da relevância da questão, e com o objetivo de pluralizar o debate constitucional, aplico analogicamente a norma inscrita no § 2º do artigo 7º da Lei n. 9.868/99, admitindo o ingresso da petionária, na qualidade de *amicus curiae*, observando-se, quanto à sustentação oral, o disposto no art. 131, § 3º, do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental n. 15, de 30.3.2004.

-O *amicus* também participa das demais ações do controle concentrado (ADO, ADC e ADPF): ANALOGIA ao disposto no § 2º, art. 7º da Lei nº 9.868/1999.

-O *amicus* também atua:

- ✓ No controle difuso (art. 950, § 3º, CPC – incidente de arguição de inconstitucionalidade em Tribunal)³;
- ✓ No processo de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de Súmula Vinculante (art. 103-A, CF c/c o art. 3º, § 2º, Lei nº 11.417/06)⁴;
- ✓ No procedimento de repercussão geral (art. 102, § 3º, CF c/c art. 1.035, §4º, CPC)⁵.

-O *amicus* trará informações relevantes que irão auxiliar o STF no julgamento.

-Participação do *amicus*: ampliação do debate das questões constitucionais e, conseqüentemente, o alcance de uma maior legitimidade das decisões prolatadas pelo Poder Judiciário

(I) Distinções na atuação do “amicus curiae” no controle concentrado em abstrato e no Novo CPC

1. O CPC permite a participação de pessoas naturais na condição de “amicus” (art. 138), o que é vedado no controle concentrado em abstrato (o art. 7º, § 2º da Lei nº 9.868/99 somente admite ‘órgãos ou entidades’).

Art. 138, caput, CPC/2015: O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.

Art. 7º, § 2º, Lei nº 9.868/1999: O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.

2. O CPC admite a oposição de embargos de declaração e de recurso para impugnar a decisão prolatada em sede de julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 138, §§ 1º e 3º), ao passo que no controle concentrado o “amicus curiae” não pode interpor recursos.

³ CPC, Art. 950 § 3º Considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator poderá admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades.

⁴ Lei 11.417/06, art. 3º § 2º No procedimento de edição, revisão ou cancelamento de enunciado da súmula vinculante, o relator poderá admitir, por decisão irrecorrível, a manifestação de terceiros na questão, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

CF/88 Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.

⁵ CF/88, art. 102 § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.

CPC, art. 1.035 § 4º O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Art. 138, CPC:

§ 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.

§ 3º O *amicus curiae* pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.

- Conforme foi noticiado no Informativo 985, de agosto de 2020, “o colegiado tem considerado inaplicável o art. 138 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) (1) aos processos do controle concentrado de constitucionalidade (ADI 4.389 ED-AgR, ADI 3.931 ED).”

Art. 138, CPC/15: O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.

§ 1º A intervenção de que trata o *caput* não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.

§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do *amicus curiae*.

§ 3º O *amicus curiae* pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE EM ÂMBITO ESTADUAL

1. Competência

- Tribunal de Justiça local

Art. 125, § 2º, CF/88: Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.

2. Objeto

- Leis e demais atos normativos estaduais e municipais

3. Parâmetro

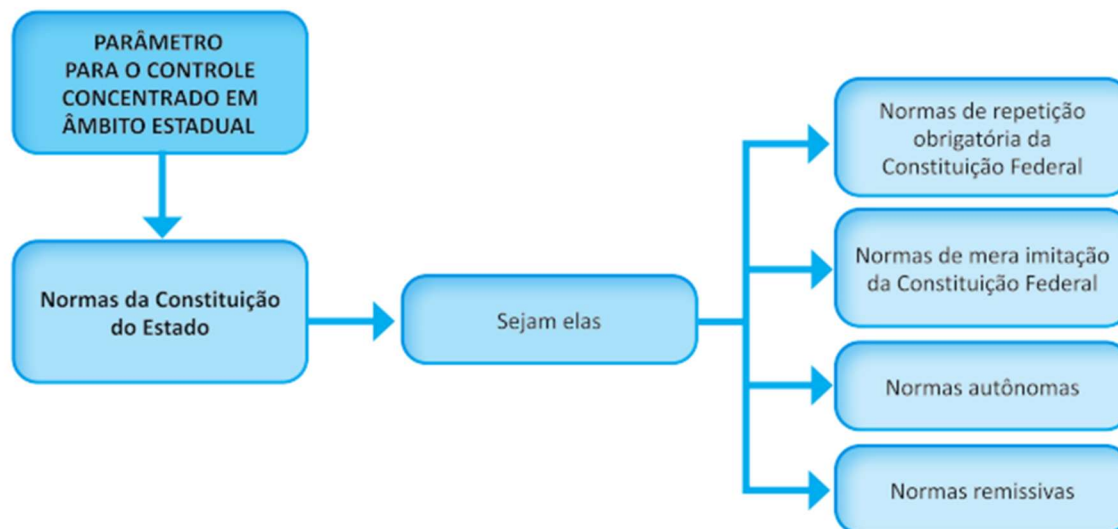
- São as normas da Constituição estadual

- **Autônoma:** a norma da CE é assim considerada quando não é repetida (nem por obrigação, nem por faculdade) da CF. É por meio das normas autônomas que a entidade federada atende suas particularidades e peculiaridades locais.

- **Repetição obrigatória:** são as normas que se impõem compulsoriamente como modelos a serem observados, pela aplicação do princípio da simetria, nas demais entidades federadas. Não há uma faculdade para o poder derivado

decorrente (que é o poder responsável pela elaboração da Constituição estadual), mas sim uma obrigação de reproduzir o preceito escrito na CF.

- **Mera imitação:** são aquelas normas que foram reproduzidas nos documentos estaduais por liberalidade do poder derivado decorrente (faculdade).



- Em fevereiro de 2017, no RE 650.898, o STF decidiu que os tribunais de justiça podem realizar controle concentrado de constitucionalidade em âmbito estadual utilizando como parâmetro normas da CF, desde que sejam normas de repetição obrigatória pelos Estados. Segundo entendeu a Corte, se a norma é de repetição obrigatória, não há nenhuma discricionariedade para o Estado membro em incorporar ou não: a absorção é compulsória e pode se dar textualmente ou até implicitamente.

Notícias STF

Quarta-feira, 01 de fevereiro de 2017

Plenário decide pela constitucionalidade de pagamento de 13º e férias a prefeitos e vices

O Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu nesta quarta-feira (1º) o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 650898, com repercussão geral reconhecida, no sentido de que o pagamento de abono de férias e 13º salário a prefeitos e vice-prefeitos não é incompatível com o artigo 39, parágrafo 4º, da Constituição da República. Por maioria, venceu o voto proposto pelo ministro Luís Roberto Barroso, que divergiu parcialmente do relator, ministro Marco Aurélio.

O RE 650898 foi interposto pelo Município de Alecrim (RS) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) que julgou inconstitucional a lei municipal (Lei 1.929/2008) que previa o pagamento de verba de representação, (...)

(...) terço de férias e 13º aos ocupantes do Executivo local. Para o TJ, a norma feriria aquele dispositivo constitucional, que veda o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de remuneração ou outra parcela remuneratória aos subsídios dos detentores de mandatos eletivos.

O julgamento foi retomado com o voto-vista do ministro Luiz Fux, que seguiu a divergência aberta, em fevereiro de 2016, pelo ministro Barroso. De acordo com a corrente divergente – seguida também pelos ministros Teori Zavascki, Rosa Weber, Dias Toffoli e Gilmar Mendes –, o terço de férias e o 13º são direitos de todos os trabalhadores, inclusive dos agentes políticos.

A posição do relator quanto a este tema foi seguida pelos ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia. Para eles, prefeitos e vice-prefeitos, ministros e secretários, deputados, senadores e vereadores são agentes políticos, diferentes dos servidores públicos em geral.

A decisão foi unânime no outro tema discutido no RE 650898. O município alegava que o TJ, no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade contra lei municipal, não poderia verificar a existência de ofensa à Constituição Federal. Nesse ponto, todos os ministros votaram pelo desprovimento do recurso.

Tese: Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro a Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados.

- Em complementação ao tema, veja uma recente decisão do STF:

ADI 5647, Rel. Min. Rosa Weber: Controle concentrado de constitucionalidade, pelo Tribunal de Justiça local, de leis e atos normativos municipais em face da Constituição Federal. Possibilidade, desde que o parâmetro de controle seja de reprodução obrigatória ou quando existir, no âmbito da Constituição estadual, norma de caráter remissivo à Constituição da República.

4. Legitimidade

- O rol de legitimados será livremente estabelecido pela Constituição Estadual, que não precisa reproduzir compulsoriamente o art. 103 da CF.
- A Constituição Estadual deve, todavia, obedecer a regra imposta pelo art. 125, § 2º, da CF, qual seja, não se pode entregar a legitimação para agir a um único órgão.
- Não há impedimento para a Constituição Estadual promover uma adaptação do art. 103, CF/88, fixando como legitimados para o controle estadual as autoridades correspondentes em âmbito federal. Mas nada impede que a Constituição Estadual atribua a legitimidade a outras autoridades ou entidades que não guardem qualquer relação simétrica com aqueles previstos no art. 103, CF/88.
- Apresentação comparativa dos órgãos paralelos nas diferentes esferas federativas:

Legitimados para o controle concentrado perante o STF (art. 103, CF/88)	Legitimados (em âmbito estadual) para o controle concentrado perante o TJ local (art. 125, § 2º, CF/88)	Legitimados (em âmbito municipal) para o controle concentrado perante o TJ local (art. 125, § 2º, CF/88)
Presidente da República	Governador de Estado	Prefeito
Mesa do Senado Federal e Mesa da Câmara dos Deputados	Mesa da Assembleia Legislativa	Mesa da Câmara Municipal
Procurador-Geral da República	Procurador-Geral da Justiça	–
Conselho Federal da OAB	Conselho Seccional da OAB	–
Partido Político com representação no Congresso Nacional	Partido político com representação na Assembleia Legislativa	Partido político com representação na Câmara Municipal
Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional	Federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual	Sindicato ou entidade de classe de âmbito local

- A Constituição Estadual pode conferir legitimidade a outras autoridades ou entidades que não guardem qualquer relação simétrica com aqueles previstos no art. 103, CF/88?

RE nº 261.677, Rel. Min. Sepúlveda Pertence: Legitimação ativa de Deputado Estadual para propor ação direta de inconstitucionalidade de normas locais em face da Constituição do Estado, à vista do art. 125, § 2º, da Constituição Federal. Precedente: ADI 558-9 MC, Pertence, DJ 26.3.93.

- A Constituição Estadual pode conferir legitimidade a outras autoridades ou entidades que não guardem qualquer relação simétrica com aqueles previstos no art. 103, CF/88?

RE nº 261.677, Rel. Min. Sepúlveda Pertence: Legitimação ativa de Deputado Estadual para propor ação direta de inconstitucionalidade de normas locais em face da Constituição do Estado, à vista do art. 125, § 2º, da Constituição Federal. Precedente: ADI 558-9 MC, Pertence, DJ 26.3.93.

- O requisito da **pertinência temática** igualmente se aplica em âmbito estadual, por simetria à construção jurisprudencial que o STF criou para a esfera federal.

“Aplicando esta diferenciação para fins de propositura de ação direta de inconstitucionalidade em face da Carta Estadual, perante o Tribunal de Justiça, teríamos como legitimados universais: (i) o Governador do Estado, a Mesa da Assembleia Legislativa; o Procurador-Geral de Justiça, o Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil; e partido político com assento na Assembleia Legislativa; e como legitimados especiais (ii) o Prefeito e a Mesa da Câmara Municipal, as entidades sindicais ou de classe, de atuação estadual ou municipal; e os partidos políticos com assento na respectiva Câmara.” DUTRA, Carlos Roberto de Alckimin. *O Controle Estadual de Constitucionalidade de Leis e Atos Normativos*, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 90.

O § 3º do art. 103, CF/88 (da mesma forma que o *caput* e incisos do artigo 103, CF/88) também **não** é norma de repetição obrigatória para as demais esferas federadas.

Art. 103, § 3º, CF/88: Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado.

ADI 119/RO, Rel. pelo. Min. Dias Toffoli: **Não é inconstitucional** norma da Constituição do Estado que atribui ao procurador da Assembleia Legislativa ou, alternativamente, ao procurador-geral do Estado, a incumbência de defender a constitucionalidade de ato normativo estadual questionado em controle abstrato de constitucionalidade na esfera de competência do Tribunal de Justiça. Previsão que não afronta a Constituição Federal, já que **ausente o dever de simetria** para com o modelo federal, que impõe apenas a pluralidade de legitimados para a propositura da ação (art. 125, § 2º, CF/88). Ausência de ofensa ao art. 132 da Carta Política, que fixa a exclusividade de representação do ente federado pela Procuradoria-Geral do Estado, uma vez que nos feitos de controle abstrato de constitucionalidade nem sequer há partes processuais propriamente ditas, inexistindo litígio na acepção técnica do termo.

Bloco 5

5. Cabimento de Recurso Extraordinário

- Via de regra, a decisão do Tribunal de Justiça no controle concentrado é **soberana e irrecorrível**, *salvo* a interposição de embargos de declaração.

Lei 9868/1999, art. 26: A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, não podendo, igualmente, ser objeto de ação rescisória

- No entanto, da decisão do Tribunal de Justiça no controle concentrado caberá **RE** no **STF**, quando a norma da Constituição Estadual escolhida como parâmetro for de **repetição obrigatória da Constituição Federal**.

- Os efeitos da decisão proferida pelo STF no recurso extraordinário serão: ***erga omnes*** e ***vinculantes***.

AI 694.299-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli: Para que seja admissível recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade processada no âmbito do Tribunal local, é imprescindível que o parâmetro de controle normativo local corresponda à norma de repetição obrigatória da CF. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF.

RE 376.440 ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli: É possível o julgamento de recurso extraordinário por decisão monocrática do relator nas hipóteses oriundas de ação do controle concentrado de constitucionalidade em âmbito estadual de dispositivo de reprodução obrigatória, quando a decisão impugnada refletir pacífica jurisprudência do STF sobre o tema.

- Este recurso extraordinário poderá ser julgado por decisão monocrática do relator, que poderá:

(a) negar provimento ao recurso quando a decisão impugnada refletir pacífica jurisprudência do STF sobre o tema;
(b) bem como dar provimento ao recurso extraordinário, monocraticamente, se a decisão do Tribunal de Justiça contrariar a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal.

- Dessas decisões monocráticas são cabíveis dois recursos: embargos de declaração e agravo interno – sendo ambos julgados pelo Plenário, conforme decidiu o STF, em março de 2024, no julgamento do RE 913.517 QO/SP: “Compete ao Plenário do STF processar e julgar agravos internos e embargos de declaração em recursos extraordinários (RE) e em recursos extraordinários com agravos (ARE) interpostos em face de acórdãos proferidos no bojo de ações diretas estaduais, dado o caráter objetivo dessas demandas”.

Obs.1: Detalhe importante: como essa decisão de 2024 importou em alteração de entendimento (afinal, antes desse pronunciamento, as Turmas julgavam esses recursos), o STF decidiu modular os efeitos desse novo entendimento, no sentido de que a obrigatoriedade de submissão dos recursos internos ao Plenário vale para todos os julgamentos iniciados a partir da publicação da ata da questão de ordem do RE 913.517, restando preservada, pois, a eficácia das decisões já transitadas em julgado.

Obs.2: Segundo o STF, em processo objetivo, **não se contam em dobro os prazos da Fazenda Pública** (nem mesmo para a interposição de recurso extraordinário).

Notícias STF

Quarta-feira, 06 de fevereiro de 2019

STF confirma inaplicabilidade do prazo em dobro para recurso em processo de controle de constitucionalidade

O Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou o entendimento de que **a regra que confere prazo em dobro à Fazenda Pública para recorrer não se aplica aos processos objetivos**, que se referem ao controle abstrato de leis e atos normativos. A decisão se deu por maioria durante a primeira sessão de julgamentos do Plenário em 2019 nesta quarta-feira (6).

Os ministros julgaram, conjuntamente, dois agravos regimentais interpostos contra decisões monocráticas. Um deles questionava decisão da Presidência do STF que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 830727, do Estado de Santa Catarina, por entender que a interposição ocorreu fora do prazo. O processo teve origem em ação direta de inconstitucionalidade julgada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC). (...)

(...) No agravo, o estado argumentava tempestividade (observância do prazo) com base no artigo 188 do Código de Processo Civil (CPC) de 1973 – reproduzido no artigo **183 do CPC de 2015** –, **que prevê o prazo em dobro para a Fazenda Pública (União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público)**.

O outro recurso foi apresentado pela Assembleia Legislativa do Estado de Roraima contra decisão do ministro Luís Roberto Barroso que, ao reconhecer a intempestividade, não conheceu de agravo regimental em liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5814.

- Também é cabível o RE na hipótese de o Tribunal de Justiça considerar inconstitucional o parâmetro, isto é, a própria norma da Constituição estadual invocada como norma de referência, por entendê-la incompatível com o que dispõe a Constituição Federal.

- Neste caso, quando o Tribunal receber a ADI (na qual se discute a inconstitucionalidade de uma lei, ou outro ato normativo, estadual ou municipal perante um determinado artigo da Constituição do Estado), se entender que a análise da inconstitucionalidade é indevida em virtude de ser inconstitucional a própria norma constitucional estadual, deverá:

- (i) suscitar, de ofício, a inconstitucionalidade desta norma parâmetro perante a Constituição Federal;
 - (ii) declarar, de modo incidental, referida inconstitucionalidade;
 - (iii) determinar a extinção da ação do controle concentrado (ADI), em virtude da impossibilidade jurídica do pedido.
- A impossibilidade decorre da circunstância de ser impossível declarar a inconstitucionalidade de uma lei em face de parâmetro afrontoso à Constituição Federal.

- Dessa decisão da Corte Estadual (que declara incidentalmente a inconstitucionalidade da norma constitucional estadual, perante a Constituição Federal) cabe recurso extraordinário para o STF, que pode proceder de duas formas:

- (a) entender legítima a decisão, confirmando a declaração de inconstitucionalidade; ou
- (b) revê-la, para dizer a constitucionalidade da norma estadual perante a Constituição Federal, o que resultará na necessidade de o Tribunal de Justiça dar continuidade ao julgamento da ADI proposta.

- Conforme aponta Léo Ferreira Leony, em palavras precisas e esclarecedoras, o papel do Tribunal de Justiça assume, nesse caso, caráter dúplice. É defensor da Constituição estadual quando elimina do ordenamento jurídico do Estado-membro as normas a ela subordinadas e com ela incompatíveis; mas é também defensor da Constituição Federal quando verifica a compatibilidade ou não da Constituição Estadual com os termos daquela. No primeiro caso, promove controle interno da Constituição estadual; no segundo, exerce papel de controlador externo da Constituição Federal, ao defendê-la de eventuais desbordamentos que o poder constituinte decorrente tiver cometido. É notório, pois, que nesta segunda hipótese, o Tribunal de Justiça se defronte com o problema da inconstitucionalidade do próprio parâmetro tido como violado.

LEONCY, Léo Ferreira. *Controle de Constitucionalidade estadual: as normas de observância obrigatória e a defesa abstrata da Constituição do estado-membro*. São Paulo: Saraiva, p. 99. 2007.

- Em outras palavras, e de forma conclusiva: já que a Constituição do Estado está subordinada às normas centrais de observância obrigatória da Constituição Federal, caso o poder derivado decorrente as descumpra, a inscrição no documento constitucional estadual estará eivada de nulidade, sendo inaceitável que o Tribunal de Justiça declare a inconstitucionalidade de leis ou atos dos Poderes Públicos locais, à luz de um parâmetro de controle inválido.

- Se o recurso extraordinário não for interposto no STF, a Corte só ficará vinculada ao pronunciamento do TJ se a decisão do tribunal local tiver sido pela inconstitucionalidade da norma (caso em que não mais haveria a possibilidade de ela ter sua constitucionalidade aferida pelo STF por razão óbvia: ao ser declarada inconstitucional pelo TJ na ADI estadual ela foi retirada do ordenamento jurídico!).
- Nesse sentido, se o TJ tiver declarado a norma constitucional, o STF não ficará vinculado a este posicionamento, sendo possível que, em processo futuro instaurado perante a Corte Suprema, ela seja objeto de nova análise quanto à sua constitucionalidade e o STF a declare inconstitucional (e a retire do ordenamento jurídico).

- Vejamos a polêmica (ensejadora de divergência no âmbito da nossa Corte Suprema) acerca do exercício da capacidade recursal no controle concentrado estadual:

(i) Sabemos que existem inúmeras manifestações da Corte no sentido de que somente o legitimado ativo expressamente citado na constituição estadual pode apresentar recurso extraordinário no TJ.

ARE 1305883 AgR, Rel. Min. Rosa Weber: (...) Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, somente os legitimados para a propositura da ação de inconstitucionalidade estão aptos a recorrer. O Município não possui legitimidade para interpor recursos nas representações de inconstitucionalidade (...).

(ii) Por outro lado, há tempos acompanhamos manifestações que concedem poderes recursais aos procuradores públicos. Normalmente nessas decisões notamos que referida possibilidade dependeria de existência inequívoca de uma manifestação do chefe do Poder Executivo autorizando tal postura (em outras decisões, essa necessidade de autorização prévia sequer é mencionada).

(iii) Veja, por exemplo, a decisão proferida em junho de 2020 (no RE 1.068.600 AgR-ED-EDv/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes): segundo a Corte, os procuradores públicos têm capacidade postulatória para interpor recursos extraordinários contra acórdãos proferidos em sede de ação de controle concentrado de constitucionalidade, nas hipóteses em que o legitimado para a causa outorgue poderes aos subscritores das peças recursais. Neste caso analisado pelo STF, embora a petição de recurso extraordinário não tenha sido subscrita pelo prefeito municipal, mas somente por dois procuradores (sendo um deles o chefe da procuradoria do município) havia, nos autos, documento com manifestação inequívoca do chefe do Poder Executivo, conferindo poderes específicos aos procuradores para instaurar o processo de controle normativo abstrato de constitucionalidade, bem como para recorrer das decisões proferidas nos autos. Segundo o Min. Relator, a partir do momento em que o chefe do Executivo se reúne com o procurador-geral e autoriza que se ingresse com uma ADI no TJ local ou com quaisquer recursos, “a legitimidade está mais do que comprovada e demonstra que a chefia do Executivo quer que a ADI chegue até o final”.

- A decisão proferida no RE 1.068.600 AgR-ED-EDv/RN, todavia, não foi unânime. Na época, os Ministros Edson Fachin, Luiz Fux e Celso de Mello ficaram vencidos, pois argumentaram que tanto para a propositura de ação quanto

para a interposição de recursos, seria necessária a presença da assinatura do legitimado para a causa. Ou seja, para esses ministros, não seria suficiente uma prévia ‘autorização’: a assinatura do legitimado ativo para a causa seria indispensável.

(v) No entanto, avaliando as **manifestações de 2022** da nossa Corte Suprema sobre o tema, notamos o fortalecimento do entendimento de que é desnecessária a aposição de assinatura pelo legitimado ativo no momento da interposição do recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, sendo suficiente que o representante jurídico do legitimado tenha subscrito a peça. Veja duas decisões que corroboram essa percepção:

(a) em **outubro de 2022**, em razão do julgamento do ARE 873804 (Rel. Min. Carmém Lúcia), veja o que o STF divulgou em seu site:

No voto que prevaleceu no julgamento de hoje, a ministra Cármen Lúcia reafirmou a inexistência da alegada divergência jurisprudencial, pois a decisão embargada está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo de que a procuradoria (estadual ou municipal) possui legitimidade para interpor recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça proferido em representação de inconstitucionalidade, desde que a peça esteja subscrita por procurador municipal que tenha autorização do chefe do Poder Executivo.

Na decisão recorrida, frisou a relatora, reconheceu-se que a ausência de assinatura do prefeito na petição recursal não constituiria obstáculo para sua admissibilidade, bastando que fosse subscrita pelo procurador, que também tem legitimidade para interpor recurso em representação de inconstitucionalidade.

No caso dos autos, segundo a ministra, ainda que se pudesse admitir o alegado vício, *todos os atos praticados pelo procurador municipal foram ratificados pelo prefeito*. (grifos nossos).

(b) em **novembro de 2022**, no julgamento do RE 774057 AgR-EDv-AgR-ED (relator Min. Nunes Marques), restou firmado que “O Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a desnecessidade de assinatura do legitimado para interpor recurso extraordinário contra decisão proferida em processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade perante Tribunal de Justiça, bastando que a peça esteja subscrita por representante jurídico do legitimado”.

6. Simultaneidade de ADIs

* Se são ajuizadas no STF várias ações diretas federais impugnando uma mesma lei X, teremos a **reunião** dos processos e o **julgamento conjunto** de todas as ações.

* A simultaneidade normalmente cobrada em provas de concursos públicos, todavia, refere-se à circunstância de ser possível ajuizar uma ADI no Supremo Tribunal Federal e outra no Tribunal de Justiça impugnando uma *mesma lei*.

* Neste caso, é bom frisar que as ações **não** vão tramitar simultaneamente. Tão logo seja detectada a simultaneidade, a ação no TJ ficará suspensa, aguardando a decisão definitiva da ADI no STF.

- A suspensão se justifica em razão de a decisão do STF, qualquer que seja ela (pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade da lei estadual) prejudicar a do Tribunal local no que se refere às normas constitucionais estaduais que reproduzem as federais.
- Para exemplificar a importância de os Tribunais de Justiça observarem essa orientação, vamos citar a decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes (em novembro de 2024, na ADI 7662), que cassou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) que suspendeu, em caráter liminar (provisório), a lei que instituiu o modelo de escola cívico-militar no estado.
- Ao avaliar o caso, o ministro Gilmar Mendes considerou que o Tribunal de Justiça de São Paulo invadiu a competência do STF ao suspender o modelo. Isso ocorreu porque a Lei Complementar 1.398/2024, que instituiu as escolas cívico-militares, também é questionada no Supremo nas ADIs 7662 e 7675.
- Por essa razão, a ação em tramitação na Justiça local deveria estar suspensa até o julgamento de mérito pelo STF, conforme jurisprudência consolidada da Corte.
- Além disso, o relator apontou que o TJ-SP tinha ciência das ações em tramitação no Supremo e, mesmo assim, proferiu a decisão, demonstrando interferência direta na jurisdição da Corte. Para o ministro, permitir essa atitude levaria ao esvaziamento da competência do STF. “Estáramos a permitir que um órgão jurisdicionalmente inferior a esta Corte frustrasse as competências próprias do STF”, afirmou.

ADI 3.482-DF, STF, Rel. Min. Celso de Mello: A instauração do processo de fiscalização normativa abstrata, perante o Supremo Tribunal Federal, em que se postule a invalidação de diploma normativo editado por Estado-membro ou pelo Distrito Federal, questionado em face da Constituição da República (CF, art. 102, I, a), qualifica-se como **causa de suspensão prejudicial do processo de controle concentrado de constitucionalidade**, que, promovido perante o Tribunal de Justiça local (CF, art.125, § 2º), tenha, por objeto de impugnação, exatamente os mesmos atos normativos emanados do Estado-membro ou do Distrito Federal, contestados, porém, em face da Constituição estadual ou, então, como sucede na espécie, em face da Lei Orgânica do Distrito Federal.

* Se o STF declara a lei inconstitucional perante a Constituição Federal, a ação direta no Tribunal de Justiça será **extinta sem análise de mérito** (perda superveniente do objeto).

* Noutro giro, se o STF declarar que a lei é constitucional perante a Constituição Federal, a ação no Tribunal de Justiça será **sequenciada**. O Tribunal de Justiça poderá declarar a constitucionalidade da norma perante a CE. Poderá, também, entender que a lei estadual viola algum dispositivo autônomo da Constituição Estadual, declarando-a inconstitucional.

- Para concluirmos o item, vale recordar uma situação inusitada que o STF enfrentou em dezembro de 2018 (ADI 3659). Na ocasião, estávamos diante de um cenário de simultaneidade de ADIs (com duas ações diretas ajuizadas para a impugnação de uma mesma lei estadual, uma no STF, outra no TJAM).

- Pela jurisprudência do STF, como regra, a tramitação da ação estadual deveria ter sido suspensa até o julgamento da ADI pela Corte Suprema. Todavia, essa suspensão não ocorreu! O Tribunal de Justiça local julgou a ação direta sem aguardar o pronunciamento do STF.
- Quando o STF se reuniu para avaliar a ação direta que tramitava na Corte, os Ministros notaram que a lei estadual já havia sido declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. Iniciou-se, então, um debate acalorado entre os Ministros, pois alguns (especialmente o Min. Marco Aurélio – atualmente já aposentado – e o Min Dias Toffoli) defendiam que o STF não mais poderia se pronunciar, uma vez que a ADI teria perdido seu objeto (em virtude da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo TJAM).
- Nesse julgamento houve pedido de vista, muitos e acalorados debates... e, então, o STF firmou um entendimento que agora nos orienta em situações como a narrada (em que o Tribunal de Justiça não observa a jurisprudência do STF, no sentido de suspender a ação direta que ali tramita, aguardando a decisão do STF na ação direta que lá foi ajuizada):
Coexistindo duas ações diretas de inconstitucionalidade, uma ajuizada perante o tribunal de justiça local e outra perante o STF, o julgamento da primeira – estadual – somente prejudica o da segunda – do STF – se preenchidas duas condições cumulativas:
 - 1) se a decisão do Tribunal de Justiça for pela procedência da ação e
 - 2) se a inconstitucionalidade for por incompatibilidade com preceito da Constituição do Estado sem correspondência na Constituição Federal. Caso o parâmetro do controle de constitucionalidade tenha correspondência na Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato de constitucionalidade.
- Em outras palavras, para concluirmos: coexistindo ações diretas de inconstitucionalidade de um mesmo preceito normativo estadual, deve haver a suspensão da ADI estadual – para aguardar o pronunciamento do STF na ADI federal.
- No entanto, se o TJ não determinar o sobrestamento da sua ação e julgá-la antes do pronunciamento do STF, essa decisão proferida pelo Tribunal de Justiça somente prejudicará a que está em curso perante o STF se for pela procedência (ou seja, inconstitucionalidade da norma) e desde que a inconstitucionalidade seja por incompatibilidade com dispositivo constitucional estadual tipicamente estadual (= sem similar na Constituição Federal).
- Por outro lado, se houver declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo estadual pelo Tribunal de Justiça com base em norma constitucional estadual que constitua reprodução (obrigatória ou não) de dispositivo da Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato tendo por parâmetro de confronto o dispositivo da Constituição Federal reproduzido.

